

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

sp. zn. 18 A 23/2026

Žalobce

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Edukativní konopná klinika
798 55 Ospělov 6
ID datové schránky: r8u3nhx

Žalovaný

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

DALŠÍ DŮKAZ TRVÁNÍ A NALÉHAVOSTI ŽALOBOU NAPADENÉHO ZÁSAHU

předložení stížnosti ministru vnitra ze dne 15. července 2026 a souhrnu rozporných úředních odpovědí Ministerstva vnitra a ministrů vnitra v letech 2012–2026

bez změny žalobního petitu a předmětu řízení

I. Procesní vymezení podání

Žalobce předkládá soudu jako další listinný důkaz podání adresované dne **15. července 2026 ministru vnitra Mgr. Lubomíru Metnarovi**, označené jako:

„Stížnost podle § 175 správního řádu proti postupu Ministerstva vnitra spočívajícímu v opomenutí a nevyřízení samostatných podnětů k výkonu řídicí, kontrolní, metodické a systémové působnosti vůči Kriminalistickému ústavu Policie České republiky a Národní centrále proti organizovanému zločinu“

a současně jako:

„Žádost o osobní přezkoumání ministrem vnitra, řádné vyřízení dohledových podnětů a přijetí opatření k nápravě.“

Stížnost navazuje zejména na rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne **15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026**, na samostatně vedenou věc NCOZ pod **č. j. MV-97289/TP-2026**, na stížnost proti postupu Kriminalistického ústavu ze dne 26. června 2026 a na její dodatek ze dne 14. července 2026.

Žalobce výslovně uvádí, že tímto podáním:

- nemění žalobní petít;
- nerozšiřuje žalobu proti Ministerstvu vnitra;
- nepředkládá soudu nový samostatný zásah;
- nežádá soud, aby v tomto řízení rozhodoval o zákonnosti jednotlivých rozhodnutí Ministerstva vnitra;
- předkládá nové listiny pouze jako důkazy, že zásah tvrzený již v žalobě nadále trvá, prohlubuje se a nebyl odstraněn ani postupem dalších státních orgánů.

II. Význam nové stížnosti pro řízení proti Ministerstvu spravedlnosti

Předkládaná stížnost je pro nynější řízení významná především proto, že zachycuje nejméně čtrnáctiletou řadu vzájemně obtížně slučitelných odpovědí státní moci.

Ministerstvo vnitra a jednotliví ministři vnitra v těchto odpovědích postupně tvrdili, že:

1. zvláštní český předpis pro analýzu THC není potřebný, neboť postačuje přímo použitelný unijní předpis;
2. Policie České republiky používá metodiku vytvořenou podle dokumentu OSN, oznámenou jednotlivým pracovištím OKTE, validovanou, akreditovanou a současně popsanou v unijním předpisu;
3. věc patří do působnosti Ministerstva spravedlnosti, soudů a státních zastupitelství;
4. ministr vnitra ani Ministerstvo vnitra nemohou postup policie v trestních řízeních ovlivňovat a rozhodující pravomoc mají dozorcující státní zástupci;
5. žádný konkrétní nový právně závazný předpis pro určování obsahu THC ministerstvo nepřipravuje;
6. současně však Kriminalistický ústav v roce 2026 uvádí, že jeho stanoviska jsou pouze doporučující, jednotlivá pracoviště OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy a uvádění nejistoty měření je ponecháno jednotlivým laboratořím.

Právě tato chronologie dokládá, že podstata žalobcových námitek nebyla vyřešena, ale byla po řadu let přesouvána mezi resortem vnitra, resortem spravedlnosti, policií a státními zastupitelstvími. Samotná stížnost tento stav označuje jako dlouhodobou rozpornou rozhodovací praxi, při níž se střídají tvrzení o jednotném a zákonném policejním postupu, o použitelnosti unijní či mezinárodní metodiky, o nepříslušnosti ministerstva a nakonec o tom, že žádný konkrétní předpis připravován není.

III. Jednotlivé odpovědi Ministerstva vnitra a ministrů vnitra

1. Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 6. února 2012

č. j. MV-15440-2/OBP-2012

Ministerstvo vnitra dne 6. února 2012 uvedlo, že zvláštní český předpis upravující analýzu THC není potřebný, neboť by byl duplicitní vůči přímo použitelnému unijnímu předpisu.

Ve stížnosti je obsah odpovědi shrnut takto:

„Ministerstvo vnitra uvedlo, že zvláštní český předpis upravující analýzu THC není potřebný, neboť by byl duplicitní vůči přímo použitelnému unijnímu předpisu.“

Tím stát v roce 2012 spojoval zákonnost policejního měření s existencí a přímou použitelností unijní metodiky. Pozdější úřední písemnosti však podle stížnosti připustily, že policie celý unijní postup nepřebírala, zejména pokud šlo o pravidla odběru a reprezentativnosti vzorku, a že jednotlivá pracoviště používala vlastní standardní operační postupy.

Pro nynější řízení je tato odpověď významná proto, že již v roce 2012 předpokládala existenci dostatečného a použitelného normativního rámce, který však další odpovědi státu nedokázaly jednotně označit.

2. Odpověď ministra vnitra Milana Chovance ze dne 22. července 2015

č. j. MV-106071-1/KM-2015

Ministr vnitra Milan Chovanec odpovídal na poslaneckou interpelaci ze dne **29. června 2015**, vedenou ve věci:

„Postupu Policie ČR při konfiskaci léčebného konopí a obecných právních aspektů pěstování konopí k léčebným účelům.“

Interpelace obsahovala pět konkrétních okruhů:

1. jakou metodou Policie České republiky stanovuje obsah delta-9-THC a zda je tato metoda právně a odborně způsobilá;
2. proč při konfiskacích na farmě v Ospělově nebyla evidována a sdělena hmotnost odebraných rostlin;

3. na jakém právním základě byla konfiskována semena konopí;
4. zda má být poskytnuta opakovaně požadovaná policejní ochrana;
5. zda Policie České republiky očekává další zásahy a konfiskace na výzkumnické farmě v Ospělově.

Podle stížnosti ministr Chovanec odpověděl, že:

„policejní metoda byla vytvořena na základě dokumentu OSN ‚Recommended Methods for Testing Cannabis‘ z roku 1987“,

že:

„Kriminalistický ústav zpracoval metodiku oznámenou jednotlivým OKTE“,

že šlo o:

„kapilární plynovou chromatografii“

a že metoda byla v roce 2015:

„validována a akreditována“.

Současně ministr tvrdil, že metoda je popsána rovněž v příloze nařízení ES č. 1122/2009 a doporučena Evropskou sítí forenzních institucí ENFSI.

K požadované policejní ochraně ministr uzavřel, že postup policie byl zákonný a že při jednání v rozporu se zákonem nevzniká nárok na požadovanou policejní ochranu.

Tato odpověď je dnes v přímém napětí se sdělením Kriminalistického ústavu ze dne **25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM**, podle něhož jsou stanoviska Kriminalistického ústavu pouze doporučující, jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní SOP a nejistotu měření řeší každá laboratoř podle vlastního systému kvality.

Jestliže ministr v roce 2015 hovořil o jediné metodice zpracované Kriminalistickým ústavem a oznámené jednotlivým OKTE, avšak Kriminalistický ústav v roce 2026 připouští vlastní SOP jednotlivých pracovišť a pouze doporučující povahu svých stanovisek, vzniká zásadní otázka, jak byla v rozhodném období skutečně zajištěna jednotnost postupu.

3. Odpověď ministra vnitra Lubomíra Metnara ze dne 5. března 2018

č. j. MV-25412-2/KM-2018

Ministr vnitra Lubomír Metnar odpovídal na interpelaci evidovanou pod názvem:

„Žaloby asociace Cannabis is The Cure, z. s. podané na Ministerstvo vnitra“

s evidenčním číslem interpelace **35**.

Interpelace se podle stížnosti týkala rovněž rozhodnutí a písemností vedených pod:

- č. j. MV-127570/KM-2017,
- č. j. MV-127570-7/KM-2017,
- č. j. MV-97821-3/SSL-2017,

a požadovala vysvětlení, proč podle podatele nedošlo k vyšetření závažných trestních oznámení.

Ministr Metnar uvedl, že podáním vedeným pod **č. j. MV-97821-3/SSL-2017** byla věc postoupena Ministerstvu spravedlnosti, protože se podle jeho názoru netýkala působnosti Ministerstva vnitra, ale:

„soudů a státních zastupitelství“.

Ministr současně převzal hodnotící závěr, že žalobce a někteří členové aliance Cannabis is The Cure, z. s. opakovaně jednají v rozporu se zákonem a že další obdobná oznámení nelze považovat za účelná.

Pro nynější řízení je rozhodující zejména skutečnost, že Ministerstvo vnitra již v roce 2018 označilo věc za záležitost Ministerstva spravedlnosti, soudů a státních zastupitelství a formálně ji do tohoto resortu postoupilo.

Žalovaný proto nemůže bez dalšího tvrdit, že otázky nešetření oznámených skutků, postupu státních zastupitelství a zákonnosti důkazních postupů s jeho působností vůbec nesouvisejí. Naopak, byly mu předány přímo ministrem vnitra právě s odůvodněním jeho resortní příslušnosti.

4. Odpověď ministra vnitra Jana Hamáčka ze dne 15. ledna 2019

č. j. MV-287-4/KM-2019

Ministr vnitra Jan Hamáček odpovídal na interpelaci ve věci:

„Nečinnosti k žádosti o zajištění policejní ochrany.“

Podle stížnosti ministr uvedl, že:

„ani ministr, ani Ministerstvo vnitra nejsou orgánem činným v trestním řízení a nemohou ovlivňovat postup policie v trestním řízení“,

příčemž:

„rozhodující pravomoc podle něj náleží dozorujícím státním zástupcům“.

Současně uvedl, že poskytování ochrany osobám je v kompetenci Policie České republiky, která v předložených případech neshledala hrozbu újmy na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí.

Ministr dále charakterizoval činnost aliance Cannabis is The Cure a žalobce jako pěstování konopí zakázané právním řádem a uzavřel, že:

„ochranu proti výkonu oprávněné pravomoci státu poskytnout nelze“.

K žádosti o stanovisko uvedl, že se fakticky týká trestní věci člena spolku, k níž se ministr ani ministerstvo nevyjadřují.

Tato odpověď přenesla odpovědnost výslovně na dozorující státní zástupce, tedy na orgány soustavy, vůči nimž Ministerstvo spravedlnosti vykonává zákonem vymezenou správní a dohledovou působnost a jejichž dlouhodobá nečinnost je jedním ze skutkových základů nynější žaloby.

5. Vyřízení Ministerstva vnitra ze dne 4. února 2019

č. j. MV-995-3/SO-2019

Stížnost tuto písemnost označuje jako další odpověď související s:

- neposkytnutím policejní ochrany;
- nešetřením oznámených skutků;
- přenášením odpovědnosti na Ministerstvo spravedlnosti a státní zastupitelství.

Stížnost však současně výslovně požaduje, aby Ministerstvo vnitra tento spis vyhledalo a přesně uvedlo:

- jaké podání bylo pod tímto číslem jednacím vyřizováno;
- jaký byl jeho obsah;
- který útvar věc posuzoval;
- jaký konkrétní závěr byl přijat.

Žalobce proto netvrdí obsah této písemnosti nad rámec toho, co je doloženo samotnou stížností. Navrhuje však, aby soud v případě potřeby vyžádal od Ministerstva vnitra úplné vyřízení ze dne 4. února 2019, č. j. MV-995-3/SO-2019.

6. Rozhodnutí ministra vnitra Víta Rakušana ze dne 8. října 2024

č. j. MV-135340-7/TP-2024

Stížnost označuje toto rozhodnutí jako součást rozhodovací linie ministra Víta Rakušana, která se vztahovala k dlouhodobě nevyřešené otázce právního a metodického rámce určování obsahu THC.

Písemnost je v seznamu příloh stížnosti označena přesným datem a číslem jednací.

Protože však samotná stížnost nereprodukuje úplný výrok ani celé odůvodnění rozhodnutí ze dne 8. října 2024, žalobce navrhuje, aby soud podle potřeby vyžádal jeho úplné znění od Ministerstva vnitra.

7. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. října 2024

č. j. MV-154955-2/TP-2024

Rovněž toto rozhodnutí je ve stížnosti označeno jako součást související rozhodovací řady Ministerstva vnitra. Je uvedeno v seznamu písemností, které má mít ministerstvo ve svých spisech.

Stížnost však podrobně necituje jeho výrok ani odůvodnění. Žalobce proto navrhuje jeho vyžádání, zejména pro zjištění, jak Ministerstvo vnitra v říjnu 2024 vymezovalo svou působnost a odpovědnost za přípravu právního či interního rámce měření THC.

8. Rozhodnutí ministra vnitra Víta Rakušana ze dne 5. prosince 2024

č. j. MV-116635-13/TP-2024

Ministr Vít Rakušan tímto rozhodnutím potvrdil postup Ministerstva vnitra při vyřízení žádosti požadující sdělení, v jakém stavu je příprava právně závazného předpisu pro Policii České republiky k určování obsahu THC, jehož přípravu mělo Ministerstvo vnitra veřejně deklarovat v květnu 2022.

V souvisejícím spise byly podle stížnosti evidovány také písemnosti:

- č. j. MV-116635-3/TP-2024,
- č. j. MV-116635-4/TP-2024,
- č. j. MV-116635-5/TP-2024.

Ministr uvedl, že:

„ministerstvo žádný konkrétní materiál k takovému předpisu již nyní nezpracovává“

a že informační zákon nelze použít k prosazení požadavku, aby ministerstvo takový předpis připravilo.

Rozhodnutí bylo vydáno až poté, co Úřad pro ochranu osobních údajů opatřením ze dne **15. listopadu 2024, č. j. UOOU-04275/24-9**, přikázal ministrovi o stížnosti rozhodnout.

Tato odpověď je v zásadním rozporu s původním sdělením Ministerstva vnitra ze dne 6. února 2012, podle něhož nebyl zvláštní český předpis potřebný, protože postačoval přímo použitelný unijní předpis, i s odpovědí ministra Chovance z roku 2015, podle níž existovala metodika Kriminalistického ústavu označená jednotlivým OKTE.

V roce 2024 však ministr vnitra sdělil, že žádný konkrétní materiál k závaznému předpisu již ministerstvo nezpracovává. Rozhodovací linie tak neodpovídá na otázku, zda závazný a jednotný rámec existoval, kdo jej vydal, v jaké podobě byl závazný a jak byl kontrolován.

9. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026

č. j. MV-108890-3/TP-2026

Tímto rozhodnutím Ministerstvo vnitra řešilo pouze informační rovinu podání žalobce a odmítlo stížnost proti postupu Kriminalistického ústavu.

Ministerstvo podle připojeného podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů na jedné straně připustilo, že z podání žalobce je patrné, že žádá o informace, avšak současně dovodilo, že ze samotného obsahu podání nelze zjistit, že žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozhodnutí vycházelo zejména z toho, že žalobce:

- výslovně necitoval zákon č. 106/1999 Sb.;
- neoznačil adresáta jako „povinný subjekt“;
- nepoužil formulaci „v zákonné lhůtě“.

Současně bylo ve výroku uvedeno, že jde o stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona, ačkoli toto ustanovení upravuje nesouhlas s výší úhrady nebo licenční odměny, kterou žalobce nenamítal.

Rozhodnutí rovněž podle podání žalobce nevypočítalo dodatek ze dne 14. července 2026 a nerozhodlo o samostatné dohledové a kontrolní části podání.

Právě proti tomuto postupu směřuje stížnost ministrovi vnitra ze dne 15. července 2026 a podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IV. Souhrn vzájemných rozporů

Uvedené odpovědi vytvářejí tuto posloupnost:

6. února 2012 – Ministerstvo vnitra:

Zvláštní český předpis není potřebný, protože by byl duplicitní vůči přímo použitelnému unijnímu předpisu.

22. července 2015 – ministr Milan Chovanec:

Existuje policejní metoda vytvořená podle dokumentu OSN, Kriministický ústav zpracoval metodiku oznámenou OKTE, metoda je validovaná, akreditovaná a opírá se také o unijní předpis a ENFSI.

5. března 2018 – ministr Lubomír Metnar:

Věc byla postoupena Ministerstvu spravedlnosti, protože se týká soudů a státních zastupitelství.

15. ledna 2019 – ministr Jan Hamáček:

Ministerstvo vnitra nemůže ovlivňovat postup policie v trestním řízení a rozhodující pravomoc náleží dozorujícím státním zástupcům.

4. února 2019 – Ministerstvo vnitra:

Další vyřízení související s neposkytnutím ochrany, nešetřením oznámených skutků a přenesením odpovědnosti na Ministerstvo spravedlnosti a státní zastupitelství.

8. října 2024 – ministr Vít Rakušan:

Rozhodnutí v související rozhodovací linii, jehož úplný obsah má být doložen správním spisem, že ministerstvo pozastavilo přípravu předpisu pro znalecká pracoviště policie dle veřejného příslibu v roce 2022.

24. října 2024 – Ministerstvo vnitra:

Další související rozhodnutí, jehož úplný obsah má být doložen správním spisem.

5. prosince 2024 – ministr Vít Rakušan:

Ministerstvo již žádný konkrétní materiál k právně závaznému předpisu k určování THC nezpracovává.

25. června 2026 – Kriministický ústav:

KÚ je metodicko-řídicím, odborným a kontrolním pracovištěm, avšak jeho stanoviska jsou doporučující, jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní SOP a uvádění nejistoty měření řeší jednotlivé laboratoře.

15. července 2026 – Ministerstvo vnitra:

Informační stížnost byla odmítnuta z formalistických důvodů, zatímco samostatný dohledový podnět nebyl podle stížnosti řádně a přezkoumatelně vyřízen.

Tato chronologie neprokazuje pouhý spor žalobce s jednotlivými úředními odpověďmi. Prokazuje, že státní orgány ani po čtrnácti letech nedokázaly jednotně označit:

- konkrétní vnitrostátní právní či interní předpis;
- jeho původce;
- datum jeho vydání;
- číslo jednací či evidenční značku;
- okruh závazných adresátů;
- vztah k vlastním SOP jednotlivých OKTE;
- pravidla odběru reprezentativního vzorku;
- pravidla rozlišování THC a THCA;
- způsob zohlednění dekarboxylace;
- pravidla uvádění a právního hodnocení nejistoty měření.

V. Přímá souvislost s odpovědností žalovaného

Chronologie je pro řízení proti Ministerstvu spravedlnosti významná ze tří důvodů.

Zprv, ministr vnitra Lubomír Metnar již dne 5. března 2018 pod č. j. MV-25412-2/KM-2018 postoupil související věc Ministerstvu spravedlnosti právě proto, že se měla týkat soudů a státních zastupitelství.

Zadruhé, ministr vnitra Jan Hamáček dne 15. ledna 2019 pod č. j. MV-287-4/KM-2019 výslovně přenesl rozhodující odpovědnost na dozorující státní zástupce.

Zatřetí, žalobce předložil Ministerstvu spravedlnosti dne 17. listopadu 2024 stížnost na porušení zákona, vedenou pod **sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ**, která shrnovala nejméně deset, v širším vymezení až osmnáct rozdílných tvrzení státních orgánů k tomu, podle jakého předpisu a jakým způsobem policie stanovuje obsah THC.

Žalovaný tak nemůže oprávněně tvrdit, že se jedná pouze o věc interní metodiky Policie České republiky. Předmětem podání žalobce byly také:

- zákonnost důkazů použitých v trestních řízeních;
- postup soudů a státních zastupitelství;
- přezkum zákonnosti pravomocných rozhodnutí;
- předvídatelnost trestní odpovědnosti;
- postup ministra spravedlnosti při vyřizování podnětů ke stížnosti pro porušení zákona;
- systémové důsledky používání vzájemně rozporně popisovaných znaleckých metod.

VI. Naléhavost soudní ochrany

Naléhavost není založena pouze na minulých trestních řízeních.

Žalobce je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu a nachází se opět na nemovitosti v Ospělově, kde v letech 2009 až 2019 docházelo k opakovaným policejním zásahům a odnímání rostlin a výrobků z konopí.

Probíhá pěstební rok 2026. Stát přesto žalobci ani veřejnosti neposkytl jednoznačnou a přezkoumatelnou odpověď na otázku, podle jakého jednotného postupu má být určována trestněprávně rozhodná hodnota THC.

Stížnost ze dne 15. července 2026 proto není důkazem, že žalobce má k dispozici jiný rychlý a účinný prostředek ochrany. Naopak dokládá, že další podání vedou k novým číslům jednacím, k oddělování jednotlivých částí podnětu a k dalšímu přenášení odpovědnosti, nikoli k odstranění právní nejistoty.

Žalobce zůstává vystaven riziku nového policejního zásahu, odnětí majetku, trestního stíhání a omezení osobní svobody za situace, kdy samy státní orgány po dobu nejméně čtrnácti let popisují rozhodný znalecký a právní rámec vzájemně neslučitelnými způsoby.

VII. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést důkaz:

1. stížností ministru vnitra ze dne 15. července 2026 podle § 175 správního řádu, včetně připojených podání a příloh;
2. sdělením Ministerstva vnitra ze dne 6. února 2012, č. j. MV-15440-2/OBP-2012;
3. odpovědí ministra vnitra Milana Chovance ze dne 22. července 2015, č. j. MV-106071-1/KM-2015, na poslaneckou interpelaci ze dne 29. června 2015;
4. odpovědí ministra vnitra Lubomíra Metnara ze dne 5. března 2018, č. j. MV-25412-2/KM-2018;
5. odpovědí ministra vnitra Jana Hamáčka ze dne 15. ledna 2019, č. j. MV-287-4/KM-2019;
6. vyřízením Ministerstva vnitra ze dne 4. února 2019, č. j. MV-995-3/SO-2019;
7. rozhodnutím ministra vnitra Víta Rakušana ze dne 8. října 2024, č. j. MV-135340-7/TP-2024;
8. rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 24. října 2024, č. j. MV-154955-2/TP-2024;
9. opatřením Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 15. listopadu 2024, č. j. UOOU-04275/24-9;
10. rozhodnutím ministra vnitra Víta Rakušana ze dne 5. prosince 2024, č. j. MV-116635-13/TP-2024;
11. odpovědí Kriminálního ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM;
12. rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026;
13. správním spisem Ministerstva vnitra vedeným pod č. j. MV-108890/TP-2026;
14. správním spisem Ministerstva vnitra vedeným ve věci NCOZ pod č. j. MV-97289/TP-2026;
15. stížností ministru spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024, sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ.

Pokud nejsou úplná znění rozhodnutí ze dne 4. února 2019, 8. října 2024 a 24. října 2024 již obsažena v soudním spise nebo v předkládané příloze, žalobce navrhuje, aby si je soud vyžádal od Ministerstva vnitra.

VIII. Skutečnosti prokazované navrženými důkazy

Navrženými důkazy má být prokázáno, že:

1. otázky zákonnosti, jednotnosti a přezkoumatelnosti určování obsahu THC byly orgánům státu předkládány nejméně od roku 2012;
2. Ministerstvo vnitra a jednotliví ministři vnitra podávali v průběhu let rozdílná a vzájemně obtížně slučitelná vysvětlení;
3. část odpovědnosti byla výslovně přenesena na Ministerstvo spravedlnosti a dozorující státní zástupce;
4. žalovaný byl o problému dlouhodobě informován, mimo jiné stížností ze dne 17. listopadu 2024 vedenou pod sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ;

5. žádný z dotčených orgánů dosud nepřevzal odpovědnost za souhrnné a přezkoumatelné vyřešení věci;
6. právní nejistota trvá i v pěstebním roce 2026;
7. dosavadní mimosoudní prostředky nevedly k odstranění žalobou napadeného stavu;
8. soudní ochrana je aktuální a naléhavá.

IX. Návrh žalobce

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. založil předkládanou stížnost ministru vnitra ze dne 15. července 2026 do soudního spisu;
2. provedl jí a v ní označenými rozhodnutími důkaz;
3. případně vyžádal od Ministerstva vnitra úplná znění rozhodnutí a správních spisů označených v části VII tohoto podání;
4. posoudil předložené listiny jako další důkazy trvání, prohlubování a naléhavosti žalobou napadeného zásahu;
5. vzal na vědomí, že žalobce tímto podáním **nemění žalobní petit ani předmět řízení a setrvává na dosavadním žalobním návrhu.**

V Ospělově dne 15. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

Příloha

Stížnost ministru vnitra ze dne 15. července 2026 podle § 175 správního řádu, včetně navazujících podání a příloh a níže uvedená „interpelace“ nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana poslancem a primátorem Olomouce Martinem Novotným v roce 2013 a vyjádření primátora Okresnímu soudu v Prostějově v roce 2010 ve věci (nejen) žalobce a jeho rodiny



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
PRIMÁTOR

Vážený pan
Pavel Zeman
Nejvyšší státní zástupce
Jezuitská 585/4
602 00 Brno

V Olomouci 17. listopadu 2013

Věc: Žádost o právní stanovisko

Vážený pane nejvyšší státní zástupče,

obracím se na Vás jako nově zvolený poslanec a primátor města Olomouce na základě žádosti občana města Olomouce Dušana Dvořáka.

Pan Dvořák je profesí adiktolog, je uznávaný odborník v léčbě konopím, zakladatel výzkumu „Konopí je lék“, dlouhodobě se věnuje prevenci, léčbě a rehabilitaci zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů, za což získal řadu českých a zahraničních ocenění. Pan Dvořák se na mne obrátil s žádostí pomoci při vyjasnění právní problematiky, neboť by rád založil tzv. growshop, který by se zaměřoval na podporu pěstování a zpracování konopí k léčebným účelům.

K tomu však pan Dvořák uvedl: „Policie na začátku listopadu 2013 provedla v growshopech celorepublikovou akci, kdy zabavovala dosud zcela legální a roky prodávané zboží a desítky majitelů growshopů obvinila z trestného činu šíření toxikomanie. Policie se odkazovala na judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1206/2012, který uvedl, že pokud growshop současně realizuje prodej semen konopí, půdy, hnojiv a dalších náležitostí, prodává potřeby ke zpracování a užití konopí a současně poskytuje literaturu a poradenství při pěstování konopí, naplňuje tak znaky trestného činu šíření toxikomanie.“

Pan Dvořák ve své žádosti dále uvedl: „Domnívám se, že se na provozování growshopu, který by byl primárně určen k léčebnému využití konopí, ale stejně tak by mohl sloužit dospělým občanům k podpoře v užívání konopí k relaxačním účelům, tedy nikoliv k podpoře zneužívání konopí, jak skutek definuje příslušné ustanovení trestního zákona v § šíření toxikomanie, nenaplnuje znaky žádného trestného činu.“

Domnívám se, že se nejedná o trestný čin ani tehdy, pokud bych v growshopu současně prodával semena konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC, biopomůcky a pěstební prostředky, vaporizery a jiné šetrné prostředky k inhalaci konopí, poskytoval poradenství a odbornou literaturu, a to i s ohledem na primární účel předmětného growshopu.

Jsem přesvědčen, že na growshop, který naopak deklaruje charakter zboží a jeho užití řádně vysvětlí, jde plně vztáhnout jednání označované jako minimalizace rizik, které zákonodárce z trestného činu šíření toxikomanie vyloučil. V důvodové zprávě k trestnímu zákoníku k § šíření toxikomanie je uvedeno: „Smyslem tohoto ustanovení není postihnout jednání, které je vykonáváno se záměrem zmírnit negativní psychické, zdravotní a sociální dopady zneužívání návykových látek na jejich uživatele. To odpovídá Národní strategii protidrogové politiky, která stanoví jako jeden z dlouhodobých cílů snížení negativních sociálních a zdravotních dopadů a poškození způsobovaných užíváním drog snížit s tím spojené společenské náklady.“ Navíc a především: šíření toxikomanie je úmyslný trestný čin podpory zneužívání (abúsu) návykových látek jako významného faktoru vzniku závislosti, nikoliv tedy prostého užívání návykové látky, což je dramatický rozdíl. Analogií nám může být i pro laika patrný rozdíl pojmů v užívání a zneužívání alkoholu. Rozhodně není mým úmyslem šířit drogové závislosti, ale naopak poskytovat lidem kvalifikované informace a prostředky k rozhodnutí.

Horní náměstí / 779 11 OLOMOUC
Tel.: 585 513 262 (415), fax: 585 513 433
e-mail: martin.novotny@olomouc.eu
www.olomouc.eu

1

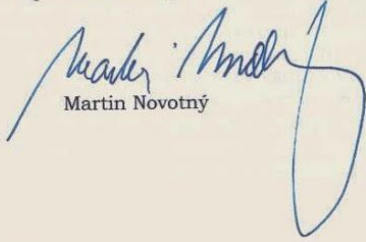
Mou zásadní námitkou k zákonnosti postupu policie proti growshopům je fakt, že odůvodnění policejního zásahu je v přímém rozporu se smyslem ustanovení trestného činu šíření toxikomanie. Úmyslem zákonodárce bylo daným ustanovením trestního zákoníku chránit veřejné zdraví a minimalizovat vznik závislosti (tzv. toxikomanie). Nejde jen o zanedbatelný návykový potenciál konopí z hlediska vzniku závislosti (toxikomanie), a to včetně konopí užitého jako tzv. marihuana, která je na úrovni návykového potenciálu kávy (viz např. Miovský, M., Popov, P., Dvořáček, J., Konopné drogy z hlediska rizika závislosti, Revue české lékařské akademie, roč. 8, 2012), ale jde především o individuální a celospolečenský prospěch z užívání konopí včetně tzv. marihuany občanů. Odborné poznatky dokazují, že prospěch z užívání konopí včetně tzv. marihuany jednoznačně mnohonásobně převyšuje rizika, která mohou vzniknout. Objem odborné literatury na toto téma je natolik obsáhlý, že odkážme jen na seci Odborná literatura na www.konopijelek.cz. Řadou odborných prací je rovněž opakovaně vyvrácen široce sdílený mýtus o marihuaně jako vstupní droze k tvrdým drogám a celá řada dalších mýtů, z mnoha důkazů uveďme např. monografii Miovský, M. a kol., Konopí a konopné drogy, Grada, 2008. Pro laika, který se nechce pouštět do studia odborné literatury, uveďme jednoduchý a snadno pochopitelný příklad prospěšnosti užívání konopí včetně tzv. marihuany: Konopné drogy v průběhu roku opakovaně užívají stovky tisíc občanů ČR. Nejvíce pak lidé ve věkové skupině 20 – 29 let (53% populace), nejméně pak ve věkové skupině nad 60 let (3% populace), v populačním průměru pak jde o 26%. Avšak podle údajů z roku 2011 jen 1350 občanů vyhledá ambulantní poradenství či se ambulantně léčí z důvodů problému vzniklých při užívání nebo abúsu konopných drog, hospitalizováno bylo z důvodů spojených s konopnými drogami 185 občanů, viz Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011, Úřad vlády, 2012. Toto tvrdá epidemiologická data jednoznačně ukazují, že míra rizika ku míře prospěchu jsou neporovnatelná. Bohužel mýtus o škodlivosti konopí nebo spíše tzv. marihuany je díky dlouhodobé propagandě ve společnosti široce zakořeněn. Trestní postih však nemůže a nesmí být založen na předsudcích, neboť jen zákon stanoví, co je trestným činem, viz čl. 39 Listiny.

Domnívám se rovněž, že na provozování growshopu nelze vztáhnout ani ustanovení trestního zákoníku v §§ 364 – 365 (podněcování, schvalování a nadřizování trestnému činu), a to nejen s ohledem na judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 52/2008, který uvedl, že pěstování a zpracování konopí alternativní léčbě není trestným činem pro absenci společenské nebezpečnosti, která byla v novém trestním zákoníku nahrazena v § 12 pojmem společenská škodlivost, ale i s ohledem na ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31 (krajní nouze a přiměřené riziko). Pro občany je zcela nedostupné získat povolení k pěstování a nakládání s konopím dle §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách. I přes přijetí zákona č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) je totiž konopí občanům nedostupné pro jeho nadměrnou cenu (více než 1/3 průměrné měsíční mzdy!) a společensky prospěšného jednání nelze dosáhnout jinak, než porušovat zákon, který je však v hrubém rozporu s právně nadřazenou Úmluvou o lidských právech. Domnívám se, že nikoliv soudy v rámci trestního řízení, ale především příslušné státní orgány by měly daná ustanovení vyjasnit a učinit pro občany právní prostředí předvídatelným.“

Vážený pane nejvyšší státní zástupče,
protože založení growshopu vyžaduje nemalou investici, žádám Vás laskavě o právní stanovisko a kritický komentář ke sdělení pana Dvořáka, neboť jde jistě o problém obecnějšího rázu.

Děkuji Vám předem za Vaše vyjádření a přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.

S pozdravem


Martin Novotný



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
PRIMÁTOR

Vyjádření primátora města Olomouce k trestnímu stíhání manželů Dvořákových za léčbu konopím

Vyjádření je určeno Okresnímu soudu v Prostějově k jednání 16. září 2010 a je vydáno na základě žádosti Mgr. Dušana Dvořáka.

Vyjádření:

Celou kauzu trestního stíhání manželů Dvořákových dlouhodobě sleduji a mohu-li to říci stručně, manželům Dvořákovým přeji zdar a úspěch. Jsem hluboce přesvědčen, že pan Dvořák není žádný výrobce či prodejce omamných a psychotropních látek a že nemá nic společného s narkomafií. Věřím, že tento postoj se mnou sdílí řada občanů města Olomouce. Je bohužel smutným faktem, že jsou dosud pronásledováni a trestáni lidé, kteří pomáhají druhým nebo sami sobě léčivým konopím.

Pro mne jako primátora města Olomouce je tato situace smutná dvojnásobně, neboť právě na olomoucké Univerzitě Palackého byl v padesátých letech minulého století zahájen první vědecký výzkum léčby konopím a Olomoučan, prof. Lumír Ondřej Hanuš, který pracuje na univerzitě v Jeruzalémě a s Mgr. Dušanem Dvořákem spolupracuje, je v dané oblasti odborníkem nad jiné povoláním.

Mohu se vyjádřit pouze k osobě pana Dvořáka, neboť paní Dvořákovou neznám, ale jsem přesvědčen, že právě pro paní Dvořákovou je celá trestní kauza mnohem více náročná a vyčerpávající a jistě i hluboce ponižující.

Přestože s některými názory pana Dvořáka na správu věcí veřejných nesouhlasím a v médiích jsme se opakovaně tvrdě střetli, kritických myšlenek pana Dvořáka si vážím a jsou pro mne v mnoha ohledech inspirativní. Pan Dvořák nepochybně své názory a postoje vyjadřuje často provokativním způsobem, ale i to patří k demokracii.

Jako primátor města Olomouce však považuji za prvořadé sdělit činy pana Dvořáka, které měly a mají přímý dopad na život občanů Olomouce a Olomouckého kraje.

Pan Dvořák založil v Olomouci Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum, které bylo opakovaně oceněno českými i zahraničními cenami. Dále je jmenovaný znám jako organizátor osvětového a humanitárního festivalu Týden pro duševní zdraví, autor odborných knih a studií, autor InternetPoradna.cz, která zaměstnává zdravotně postižené a poskytuje vzdělání studentům univerzit a odborné poradenství veřejnosti. Pan Dvořák je zakladatelem známé galerie U mloka s pravidelnými básnickými festivaly, které, jak vím, pořádá i v Ospělově na Prostějovsku, kde nyní bydlí. V roce 2000 britský premiér Tony Blair zaslal na olomouckou radnici osobní zdravici k pořádání mezinárodní česko-britské konference o léčbě drogových závislostí, kterou zorganizoval právě Mgr. Dušan Dvořák. Pravděpodobně největší dopad práce pana Dvořáka na zdraví tisíců nemocných měla spolupráce jím vedeného P-centra s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti léčby infekčních nemocí a prosazení interferonové léčby v léčbě závažných typů hepatitid. Zjednodušeně řečeno, práce pana Dvořáka ve prospěch nemocných a handicapovaných je pro občany Olomouce jednoznačným přínosem.

V Olomouci 14. září 2010


Martin Novotný

Horní náměstí / 779 11 OLOMOUC
Tel.: 585 513 262(415), fax: 585 513 433
e-mail: martin.novotny@olomouc.eu
www.olomouc.eu

